

技术开发（委托）合同书

项目名称： 影像数据处理软件开发

甲 方： 成都世纪远达科技有限公司

（委托方）

乙 方： 天地信息网络研究院（安徽）有限公司

（研究开发方）



甲方（委托方）：成都世纪远达科技有限公司

法定代表人：任伟

联系人：马季

通讯地址：成都市武侯区一环路南三段 22 号世纪电脑城五区

联系电话：13980545929

开户银行：中国农业银行成都新蓉支行

账 号：22821701040005100

纳税人识别号：91510107660456783R

乙方（研究开发方）：天地信息网络研究院（安徽）有限公司

法定代表人：李劲松

联系人：臧霄鹏

通讯地址：安徽省合肥市高新区望江西路合肥软件园 A3 栋

联系电话：18655050177

开户银行：中国工商银行合肥科技支行

账 号：1302049809201915561

本合同甲方委托乙方研究开发并部署 影像数据处理软件，并支付研究开发经费，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。基于甲方对乙方现有技术背景的充分了解，双方经过平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 委托开发事项

开发一套影像数据处理软件。

第二条 协作事项

2.1 乙方应向甲方提供的技术资料及协作事项如下：

（1）技术资料清单

开发影像数据处理软件一套，包括地物分类、变化监测、目标识别等功能。



(2) 提供时间和方式

项目签订技术开发合同并启动后2月内,乙方完成影像数据处理软件的开发部署。

第三条 研究开发经费及其支付方式

3.1 研究开发经费包括完成本项研究开发工作所需的成本(包括但不限于本项研究开发工作所需设备、器材、耗材、数据的购置费用),以及甲方应支付给乙方的研发报酬。

3.2 研究开发经费总额为人民币(大写)叁拾捌万元整,人民币(小写)380000.00元(其中不含税金额为358490.57元、增值税额为21509.43元)。

3.3 付款时间

甲方应在完成影像数据处理软件开发项目验收并且收到乙方开具的发票7个工作日内,支付380000.00元合同款。

3.4 乙方向甲方开具6%税率的增值税专用发票。

第四条 利用研究开发经费购置的设备、器材、资料的财产权属

利用研究开发经费购置的设备、器材和资料的财产权属归乙方所有。

第五条 开发技术的使用方式

甲乙双方确定,本合同项下开发的技术按照以公开的专有权方式使用,包括但不限于专利权、著作权、软件著作权等。

第六条 知识产权的归属和分享

6.1 知识产权申请权

6.1.1 甲乙双方确定,本合同项下开发技术的知识产权申请权,包括但不限于专利申请权、软件著作权申请登记权等,申请权归乙方享有。

第七条 项目验收方式

7.1 双方确定,按以下标准及方法对乙方完成的技术开发成果进行验收:
成立评审组进行评审。



7.2 验收方式

乙方就影像数据处理软件开发提交评审，甲方应在单项评审通过后7工作日完成验收材料确认。甲方不得以任何理由故意拖延验收。

第八条 保密

8.1 双方确定，在履行本合同期间，甲乙双方对技术开发过程中形成的技术秘密，获知的商业秘密，以及任何一方不希望公开的属于该方的信息承担保密义务，不得向任何第三方公开。

8.2 甲乙双方应就保密义务的具体内容另行签署保密协议，并将其作为本合同附件，具有与本合同同等法律效力，且该保密协议不因本合同的终止而失效。

第九条 违约责任

9.1 甲方的违约责任

(1) 因甲方原因导致乙方无法按期完成并提交技术开发成果的，乙方有权按延误的时间予以顺延。

(2) 甲方违反保密义务的，乙方有权要求甲方立即停止违约行为，并赔偿乙方的所有损失。

(3) 甲方违反本合同规定的义务，乙方有权解除本合同。乙方已开展技术开发工作或相应的准备工作的，甲方应支付相应研究开发经费及报酬。乙方遭受其他损失的，甲方应赔偿相应的损失。

9.2 乙方的违约责任

乙方违反本合同约定义务的，除继续完成技术开发外，还应赔偿甲方因此遭受的损失。

乙方违反保密义务的，甲方有权要求乙方立即停止违约行为，并赔偿甲方的所有损失。

乙方因本合同而承担的违约赔偿金额累计不超过甲方已支付研究开发经费的5%。

第十条 免责条款

10.1 因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行本合同项下有关义务时，甲、



乙双方相互不承担违约责任。但违约方应于不可抗力发生后7个工作日内将情况告知对方，并提供相关证明。在不可抗力影响消除后继续履行合同。

第十一条 争议的解决

11.1 对于本合同履行而发生的争议，双方应协商解决，解决不成的，任何一方有权将争议提交乙方住所地人民法院裁决。

第十二条 附则

12.1 本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。本合同自双方签订合同之日起生效。

12.2 对本合同任何条款的修改、补充或变更，双方必须另行签订书面协议方可生效。



——此页以下无正文，为签字页——

甲方（盖章）

成都世纪远达科技有限公司



乙方（盖章）

天地信息网络研究院（安徽）有限公司



法定代表人或委托代理人（签章）

2024年1月3日

法定代表人或委托代理人（签章）

2024年1月2日

